

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 3332/2535

นางสาวชุติมา หุตายน กับพวก

โจทก์

นายสมพงษ์ ศรีประยูรณะกุล กับพวก

จำเลย

นางสาวชุติมา หุตายน กับพวกรวม 4

คน โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 90

ความว่า โจทก์ทั้งสี่ได้ยื่นฎีกาไว้ และในการพิจารณาคดี ของศาลฎีกามีความจำเป็นต้องนำสำนวนคดีหมายเลขดำที่ 4342/2528 หมายเลขแดงที่ 4960/2528 ของศาลแพ่งมาประกอบการวินิจฉัย โปรดมีคำสั่งเรียกสำนวนคดีดังกล่าวจากศาลแพ่งมาประกอบการ พิจารณาด้วย โปรดอนุญาต

หมายเหตุ จำเลยทั้งสี่ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสี่ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายจำนวน 1,500,000 บาทแก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ทั้งสี่ฎีกา และยื่นคำร้องดังกล่าว ศาลชั้นต้นมีคำสั่ง ฎีกาเฉพาะโจทก์ที่ 1 ที่ 2 และที่ 4 (อันดับ 116,114 แผ่นที่ 3)

คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์ฟัง ข้อเท็จจริงไว้ชัดแจ้งครบถ้วนตรงตามข้อเท็จจริงที่โจทก์กล่าวอ้างในฎีกาแล้ว ไม่จำเป็นต้องที่ศาลฎีกาจะต้องอาศัยสำนวนคดีแห่งหมายเลขแดงที่ 4960/2528 ของศาลแพ่งมาประกอบการวินิจฉัยข้อเท็จจริงอีก ให้ยกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์ฟัง ข้อเท็จจริงไว้ชัดแจ้งครบถ้วนตรงตามข้อเท็จจริงที่โจทก์กล่าวอ้างในฎีกาแล้ว ไม่จำเป็นต้องที่ศาลฎีกาจะต้องอาศัยสำนวนคดีแห่งหมายเลขแดงที่ 4960/2528 ของศาลแพ่งมาประกอบการวินิจฉัยข้อเท็จจริงอีก ให้ยกคำร้อง

(สุนพ กิริติยุติ-บุญส่ง วรรณกลาง-เริงธรรม ลัดพลี)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ